Urząd Miasta i Gminy Zakrętowo
Pl. Kazimierza Zembrzuskiego 1
65-300 Zakrętowo

Zakrętowska Komunikacja
Miejska sp. z o.o.
Al. Nikołaja Dworcowa 3
65-300 Zakrętowo

Projektowane postanowienia umowy

Postępowanie nr 2026/TM/ZAK/2137

Dostawa 8 jednakowych autobusów do obsługi tras miejskich i podmiejskich wraz z niezbędną infrastrukturą obsługową

Załącznik nr 8 do SWZ

Wersja 1 z dn. 19.10.2026 r.

Wykaz zmian

Numer wersji	Opis zmiany	Data wprowadzenia	Wnioskodawca zmiany	Wprowadzający zmianę
1	Wersja pierwotna dokumentu	19.10.2026	Nie dotyczy	Zdzisław Beton

Spis treści

§ 1 Strony i dokumenty umowne 4
§ 2 Obowiązki stron i harmonogram 4
§ 3 Cena i zasady rozliczeń 5
§ 4 Dokumentacja i dopuszczenie do użytkowania 5
§ 5 Odbiory i sprawdzenie parametrów 6
§ 6 Gwarancja i serwis 6
§ 7 Szkolenie i prawa do dokumentacji 7
§ 8 Kary umowne i odpowiedzialność 8
§ 9 Waloryzacja wynagrodzenia 8
§ 10 Dopuszczalne zmiany umowy 9
§ 11 Odstąpienie i rozstrzyganie sporów 10
Protokół odbioru 11

§ 1 Strony i dokumenty umowne

1. Umowa nr [ ] zostaje zawarta w dniu [ ] w Zakrętowie pomiędzy Zakrętowską Komunikacją Miejską sp. z o.o., Al. Nikołaja Dworcowa 3, 65-300 Zakrętowo, NIP [ ], KRS [ ], reprezentowaną przez [ ], zwaną „Zamawiającym”, a [NAZWA, SIEDZIBA, NIP, REJESTR], reprezentowanym przez [ ], zwanym „Wykonawcą”.

2. Umowę zawarto w wyniku postępowania 2026/TM/ZAK/2137. Jej przedmiot stanowi dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów konfiguracji [IDENTYFIKATOR] z infrastrukturą [ZAKRES], dokumentacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu. Wykonawcy działający wspólnie odpowiadają solidarnie.

3. Integralne części umowy stanowią SWZ i OPZ wraz z opublikowanymi zmianami, oferta Wykonawcy oraz zatwierdzony harmonogram. W razie rozbieżności obowiązują wymagania SWZ/OPZ oraz parametry korzystniejsze dla Zamawiającego jednoznacznie zaoferowane przez Wykonawcę. Harmonogram i uzgodnienia robocze nie mogą zmniejszać zakresu ani zmieniać ocenionej konfiguracji poza granicami dopuszczalnej zmiany umowy.

§ 2 Obowiązki stron i harmonogram

1. Wykonawca zakończy dostawę, uruchomienie i odbiór końcowy całego zakresu w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W ciągu 21 dni przekaże harmonogram obejmujący dokumentację wykonawczą, uzgodnienia infrastruktury, produkcję, próby, dostawy i szkolenia. Zamawiający przekaże uwagi w ciągu 10 dni roboczych.

2. Wykonawca odpowiada za projektowanie i integrację oferowanego rozwiązania, wymagane uzgodnienia i dopuszczenia w zakresie dostawy, bezpieczeństwo prac, zgodność urządzeń, transport, ubezpieczenie do chwili odbioru oraz uporządkowanie terenu. Udostępnione zasoby i ograniczenia zajezdni określa OPZ.

3. Zamawiający udostępni uzgodniony obszar zajezdni, dostępne dane techniczne i osoby do uzgodnień. Dodatkowy zakres wynikający z błędów Wykonawcy nie stanowi podstawy zwiększenia ceny. Okoliczności zależne od Zamawiającego, wpływające na termin, dokumentuje się i rozpatruje zgodnie z § 10.

4. Wykonawca utrzyma zespół koordynujący określony w załączniku nr 3. Zmiana członka zespołu wymaga pisemnej informacji z zapewnieniem ciągłości obowiązków i nie stanowi zmiany przedmiotu umowy. Korzystanie z podwykonawców nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy.

§ 3 Cena i zasady rozliczeń

1. Wynagrodzenie ryczałtowe wynosi [ ] zł netto, VAT [ ] zł, łącznie [ ] zł brutto. Rozbicie na autobusy, infrastrukturę i pozostałe świadczenia określa formularz oferty. Cena obejmuje pełne wykonanie obowiązków oraz koszty niezbędne do osiągnięcia wymaganej funkcjonalności.

2. Dopuszcza się fakturowanie po odbiorze poszczególnych autobusów oraz gotowych do użytkowania elementów infrastruktury do 90% ceny odebranego zakresu. Pozostałe 10% wynagrodzenia rozlicza się po odbiorze końcowym całej dostawy. Wartości przypisane etapom nie mogą przekroczyć pozycji cenowych oferty. Nie przewiduje się zaliczki.

3. Termin zapłaty wynosi 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem właściwego odbioru. Rozliczenia następują w PLN na rachunek Wykonawcy [ ]. Faktury wystawia się i doręcza zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi faktur ustrukturyzowanych i KSeF, jeżeli mają zastosowanie. Błędną część faktury koryguje się bez wstrzymywania zapłaty należnej części bezspornej.

4. W bazowym modelu TCO całe C0 ujmuje się w roku 0 zgodnie z OPZ. TCO służy ocenie kosztu cyklu życia; nie jest odrębnym wynagrodzeniem należnym Wykonawcy za 12 lat użytkowania.

§ 4 Dokumentacja i dopuszczenie do użytkowania

1. Przed odbiorem Wykonawca przekaże dla każdego autobusu dokumenty wymagane do rejestracji i legalnej eksploatacji w Polsce, świadectwo zgodności lub inne właściwe dokumenty homologacyjne, instrukcje w języku polskim, dokumentację gwarancyjną, plan obsługi, katalog części, wykaz płynów i materiałów oraz informacje o układach bezpieczeństwa.

2. Dokumentacja infrastruktury obejmie dokumentację powykonawczą, schematy, instrukcje, deklaracje zgodności, wyniki pomiarów i prób oraz wymagane decyzje, zgłoszenia i dokumenty dozoru technicznego. Zakres wynika z rodzaju oferowanych urządzeń i przepisów właściwych dla ich użytkowania.

3. Dokumentację techniczną i modele przekazuje się także w wersji elektronicznej określonej w OPZ. Wykonawca wskaże wersję, konfigurację, źródła danych i powiązania dokumentów. Brak dokumentu niezbędnego do bezpiecznego lub zgodnego z prawem użytkowania stanowi wadę istotną.

§ 5 Odbiory i sprawdzenie parametrów

1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający rozpocznie czynności w ciągu 7 dni roboczych od kompletnego zgłoszenia. Odbiór obejmuje zgodność liczby i konfiguracji pojazdów, wyposażenia, dokumentacji i infrastruktury, funkcje dostępności, masę i naciski osi, pojemność pasażerską, bezpieczeństwo oraz zgodność danych energetycznych.

2. Przed dostawą Wykonawca przedłoży program prób wskazujący procedury, przyrządy, obciążenie, temperatury i sposób przeliczenia wyników na warunki OPZ. Program podlega uzgodnieniu przed próbami i nie może obniżać wymagań ani zmieniać metody oceny ofert. Dopuszcza się właściwe wyniki badań porównywalnego typu wraz z wykazaniem ich stosowalności do dostarczanej konfiguracji.

3. Próby obejmują co najmniej funkcje drzwi i rampy, przyklęk, ogrzewanie i klimatyzację, układy informacji i diagnostyki, test ruszania oraz potwierdzenie energetycznej wykonalności zadań A/B/C i odtworzenia gotowości floty 7+1 w ograniczeniach infrastruktury. Parametry zależne od warunków skrajnych potwierdza się pomiarem lub zweryfikowanym modelem opartym na wynikach badań, z jawną metodą korekty.

4. Wadą istotną jest w szczególności brak możliwości rejestracji lub bezpiecznego użytkowania, niespełnienie minimum OPZ albo pogorszenie parametru ocenianego. Taka wada uprawnia do odmowy odbioru danego zakresu. Wady nieistotne ujmuje się w protokole wraz z terminem usunięcia, nie dłuższym niż 14 dni, chyba że strony uzasadnią inny termin.

5. Odbiór końcowy następuje po dostarczeniu całego zakresu, pozytywnym zakończeniu prób, przekazaniu dokumentów, szkoleniu personelu i usunięciu wad istotnych. Podpisanie protokołu nie wyłącza uprawnień z tytułu wad ujawnionych później. Wzór protokołu stanowi końcową część niniejszego załącznika.

§ 6 Gwarancja i serwis

1. Wykonawca udziela gwarancji na autobusy i infrastrukturę na okres zaoferowany, nie krótszy niż 36 miesięcy od odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje części, robociznę, diagnostykę, dojazd i niezbędny transport. Wyłączenia dotyczą wyłącznie wykazanego użytkowania niezgodnego z instrukcją lub uszkodzeń niezależnych od Wykonawcy; nie ograniczają odpowiedzialności za wady konstrukcyjne i integracyjne.

2. Reakcja serwisu nastąpi w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, a diagnoza w ciągu 2 dni roboczych. Wadę uniemożliwiającą eksploatację należy usunąć w ciągu 5 dni roboczych, pozostałą w ciągu 14 dni. Jeżeli naprawa wymaga dłuższego czasu, Wykonawca uzasadni to i zapewni na własny koszt odpowiedni pojazd lub rozwiązanie zastępcze, zaakceptowane przez Zamawiającego.

3. Dla magazynów energii określa się dodatkowo gwarantowany stan pojemności, przebieg i warunki eksploatacji: [ZGODNIE Z OFERTĄ]. Odrębna karta gwarancyjna nie może ograniczać ogólnego minimum. Naprawa i wymiana nie mogą prowadzić do pogorszenia pojemności, bezpieczeństwa ani parametru ocenionego.

4. Wykonawca zapewni dostępność części, dokumentacji serwisowej i narzędzi diagnostycznych przez 12 lat od odbioru, na zasadach określonych w ofercie. Odpłatne świadczenia pogwarancyjne nie są objęte wynagrodzeniem, o ile nie zostały wyraźnie ujęte w zakresie dostawy. Uprawnienia z rękojmi pozostają niezależne od gwarancji.

§ 7 Szkolenie i prawa do dokumentacji

1. W cenie dostawy Wykonawca przeszkoli co najmniej 16 kierowców oraz 8 pracowników obsługi technicznej, w terminach uzgodnionych przed odbiorem. Zakres obejmuje bezpieczną obsługę pojazdu i infrastruktury, uzupełnianie energii, dostępność, diagnostykę, sytuacje awaryjne i obsługę codzienną. Przekazuje się materiały szkoleniowe i imienne potwierdzenia udziału.

2. Z chwilą zapłaty za dokumentację Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na czas nieoznaczony na jej wykorzystanie do eksploatacji, utrzymania, napraw, modernizacji i obsługi zamówionych urządzeń. Obejmuje to utrwalanie, zwielokrotnianie, przechowywanie w systemach informatycznych oraz udostępnianie upoważnionym serwisom na potrzeby tych czynności.

3. Licencja obejmuje wykonywanie i korzystanie z opracowań dokumentacji w zakresie niezbędnym do wskazanych celów. Nie obejmuje wytwarzania i sprzedaży autobusów na podstawie dokumentacji. Wykonawca zapewnia prawa do materiałów osób trzecich i ujawnia warunki oprogramowania, które nie mogą uniemożliwiać wymaganej eksploatacji i diagnostyki.

§ 8 Kary umowne i odpowiedzialność

1. Za zwłokę Wykonawcy w dostawie lub uruchomieniu nalicza się karę 0,05% ceny netto opóźnionego zakresu za każdy dzień. Za zwłokę w usunięciu wady uniemożliwiającej eksploatację nalicza się 0,02% ceny netto danego autobusu lub urządzenia za dzień. Podstawą nie jest cena całej umowy, jeżeli zwłoka dotyczy wyodrębnionego elementu.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, przewiduje się karę 5% wynagrodzenia netto niewykonanego zakresu. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę podwykonawcy kwoty należnej z tytułu waloryzacji nalicza się 0,01% tej kwoty za dzień zwłoki, nie więcej niż 5% tej kwoty.
3. Łączny limit wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu wynosi 10% początkowego wynagrodzenia netto. Nie nalicza się kar za okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, ani podwójnej kary za tę samą zwłokę i ten sam zakres. Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
4. Przed naliczeniem kary Zamawiający przedstawia podstawę i obliczenie oraz wyznacza 7 dni na stanowisko Wykonawcy. Potrącenia następują zgodnie z prawem. Za zwłokę w zapłacie Wykonawcy przysługują odsetki według właściwych przepisów.

§ 9 Waloryzacja wynagrodzenia

1. Na podstawie art. 439 Pzp każda strona może żądać waloryzacji w razie wzrostu lub spadku cen materiałów albo kosztów. Pierwszy wniosek można złożyć po 6 miesiącach od zawarcia umowy. Podstawą jest miesięczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu ogółem GUS, w relacji do miesiąca poprzedniego.
2. Miesiącem bazowym jest miesiąc zawarcia umowy. Jeżeli umowę zawarto po upływie 180 dni od terminu składania ofert, bazą jest miesiąc otwarcia ofert zgodnie z art. 439 ust. 3 Pzp. Skumulowany indeks I oblicza się przez przemnożenie kolejnych opublikowanych wskaźników miesięcznych podzielonych przez 100, począwszy od miesiąca po miesiącu bazowym do ostatniego opublikowanego miesiąca poprzedzającego wniosek.

3. Przesłanką korekty jest bezwzględna zmiana indeksu przekraczająca 3%. Korekta netto wynosi $\Delta = 0{,}50 \times (I - 1) \times W$, gdzie W jest wartością niezrealizowanego zakresu według cen pierwotnych. Wniosek zawiera źródła wskaźników, obliczenie, listę świadczeń objętych korektą i wykazanie wpływu zmiany na koszty. Mechanizm działa symetrycznie dla wzrostu i spadku.

4. Dopuszcza się jedną korektę wskaźnikową. Łączny limit zwiększenia albo obniżenia wynagrodzenia z tego tytułu wynosi 10% początkowej ceny netto umowy. Nie obejmuje świadczeń odebranych przed wnioskiem ani kosztów zwiększonych wskutek zwłoki Wykonawcy. Zmiana wymaga pisemnego aneksu; strona rozpatruje kompletny wniosek w ciągu 21 dni.

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zmieniono, odpowiednio zmieni wynagrodzenie podwykonawcy w zakresie i na warunkach art. 439 ust. 5 Pzp, w terminie 30 dni od aneksu głównego, i przedstawi dowód zmiany oraz zapłaty. Waloryzacja nie zmienia bazowego TCO przyjętego do rankingu ofert.

6. Niezależnie od powyższego zmianie podlega wynagrodzenie w zakresie wykazanego wpływu zmiany VAT lub akcyzy, minimalnego wynagrodzenia lub stawki godzinowej, zasad i stawek ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych oraz wpłat do PPK. Korekta obejmuje tylko koszty wykonania świadczeń po wejściu zmiany w życie i nie może dublować waloryzacji wskaźnikowej. Wniosek zawiera porównanie kosztów przed zmianą i po niej oraz dowody, a korektę stosuje się symetrycznie.

§ 10 Dopuszczalne zmiany umowy

1. Zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i podstawy zgodnej z art. 454–455 Pzp. Nie dopuszcza się swobodnej zmiany technologii napędu ani zmniejszenia parametrów będących podstawą oceny.

2. Dopuszcza się zmianę terminu o udokumentowany czas wpływu siły wyższej, przeszkody zależnej od Zamawiającego albo przedłużającego się postępowania organu właściwego do wydania niezbędnej decyzji, jeżeli Wykonawca złożył kompletny wniosek terminowo i z należytą starannością. Wymaga się wykazania związku z harmonogramem i podjęcia działań ograniczających opóźnienie.

3. W przypadku wycofania podzespołu z produkcji lub zmiany wymagań prawnych dopuszcza się element równoważny lub lepszy, bez pogorszenia parametrów, zwiększenia poboru mocy, ograniczenia miejsc ani zmiany zasadniczej konfiguracji. Zmiana wymaga wykazania zgodności i nie powoduje automatycznego zwiększenia wynagrodzenia.

4. Zmiany personelu, danych kontaktowych i rachunku bankowego mogą być zgłaszane pisemnie bez aneksu, jeżeli nie zmieniają stron ani zakresu świadczeń. Zmiana wykonawcy lub podwykonawcy podlega odpowiednim ograniczeniom ustawowym i sankcyjnym.

§ 11 Odstąpienie i rozstrzyganie sporów

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawach ustawowych, w tym art. 456 Pzp. Ponadto, w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu naprawczego, nie krótszego niż 14 dni, może odstąpić od niewykonanej części w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej 30 dni albo istotnej niezgodności uniemożliwiającej osiągnięcie celu zamówienia.

2. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga pisemnego uzasadnienia. Strony sporządzą inwentaryzację odebranego zakresu, zabezpieczą mienie i rozliczą należycie wykonane świadczenia. Odstąpienie nie uchyla obowiązków gwarancyjnych dotyczących odebranej części ani roszczeń powstałych wcześniej.

3. Spory strony w pierwszej kolejności podejmą próbę rozwiązać polubownie w ciągu 30 dni od zgłoszenia. W razie braku porozumienia rozpoznaje je właściwy sąd powszechny. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych stosuje się Pzp oraz Kodeks cywilny.

Zamawiający: [PODPIS] Wykonawca: [PODPIS]

Protokół odbioru

Dane protokołu	Wartość
Numer umowy i protokołu	[ ]
Data, miejsce i rodzaj odbioru	[Częściowy / końcowy]
Autobusy, VIN i konfiguracja	[ ]
Infrastruktura i numery urządzeń	[ ]
Przedstawiciele stron	[ ]

Przedmiot sprawdzenia	Wynik i dokument
Konfiguracja, masa, pojemność i dostępność	[ ]
Dokumenty homologacji, rejestracji i bezpieczeństwa	[ ]
Próby A/B/C i rezerwa Rz	[ ]
Gotowość infrastruktury i bilans 7+1	[ ]
Dokumentacja, licencje i szkolenie	[ ]
Wady istotne i nieistotne, terminy usunięcia	[ ]
Decyzja o odbiorze i zakres do rozliczenia	[ ]

Zastrzeżenia stron: [ ]. Załączniki pomiarowe i fotograficzne: [ ]. Podpis Zamawiającego: [ ]. Podpis Wykonawcy: [ ].